Senato Karar Tarihi: 09.11.2023 - Sayısı: 2023/145

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURUL YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde yapılacak tüm gözlemsel çalışmalar, anket çalışmaları, dosya ve görüntü kayıtları gibi retrospektif arşiv taramaları, kan idrar, doku, radyolojik görüntü gibi biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji ve radyoloji koleksiyon materyalleriyle veya rutin muayene, tetkik, tahlil ve tedavi işlemleri sırasında elde edilmiş materyallerle yapılacak araştırmalar ile hücre veya doku kültürü çalışmaları; gen tedavisi klinik araştırmaları dışında kalan ve tanımlamaya yönelik olan genetik materyalle yapılacak çalışmalar, hemşirelik faaliyetlerinin sınırları içerisinde yapılacak araştırmalar, gıda katkı maddeleriyle yapılacak diyet çalışmaları, egzersiz gibi vücut fizyolojisi ile ilgili araştırmalar, antropometrik ölçümlere dayalı yapılan çalışmalar ve yaşam alışkanlıklarının değerlendirilmesi araştırmaları gibi insana bir hekimin doğrudan müdahalesini gerektirmeden yapılacak tüm araştırmaları etik ilke ve kurallar doğrultusunda incelemek, görüş bildirmek, izlemek, sonlandırmak, karar vermek, gerektiğinde yeni ilke ve kurallar oluşturmak üzere Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi bünyesinde kurulan Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulunun kuruluş ve çalışma esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde gerçekleştirilecek 1 inci madde kapsamındaki araştırmalarda, hasta ve gönüllü bireylerin sahip olduğu hakların korunması ile ilgili mevzuatı, uyulacak kuralları ve temel ilkeleri, araştırmaların etik yönden izin ve onay başvurularının incelenmesi, değerlendirilmesi, karara bağlanması ve izlenmesi ile ilgili yöntem ve ilkeleri, Etik Kurulun kuruluş ve çalışma esaslarını, konuyla ilgili kurumsal ve bireysel sorumlulukları ve yükümlülükleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge aşağıdaki ulusal ve uluslararası mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır:

a) 12/10/2004 tarihli ve 25611 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Türk Ceza Kanunu.

b) 15/5/1987 tarih ve 19461 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 10 (6/4/2011-6225/8 md.) maddesi.

c) Helsinki Bildirgesi.

ç) 01/8/1998 tarihli ve 23420 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Hasta Hakları Yönetmeliği.

d) 27/5/2023 tarihli ve 32203 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Beşerî Tıbbi Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik.

e) 19/2/1960 tarihli ve 10436 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi.

f) 01/2./1999 tarihinde yayınlanan Türk Tabipler Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kuralları.

g) Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu sitesinde bulunan güncel İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu ve İyi Laboratuvar Uygulamaları Kılavuzu.

ğ) Dünya Sağlık Örgütünün 2011 yılı insanların katıldığı sağlık araştırmalarında etik değerlendirme kuralları raporu (World Health Organisation 2011: Standards andoperational guidance for ethics review of health-related research with human participants).

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Araştırma/ Araştırma Projesi/Proje: Özel yasal düzenlemeyle araştırma etiği yönünden denetimi belirli bir etik kurula bırakılmış olmayan (Beşeri Tıbbi Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik ve Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair

Yönetmelik kapsamları dışında kalan) ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu tarafından onaylanarak yürütülmesi öngörülen girişimsel olmayan klinik tıp, temel tıp, insan biyolojisi ve insan bilimlerinde tıp bilimsel araştırmalarını,

b) Bakanlık: T.C. Sağlık Bakanlığını,

c) Başkan: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar

Etik Kurulu Başkanını,

ç) Etik Kurul: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulunu,

d) Raportör: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Raportörünü,

e) Rektör: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesini, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Etik Kurulun Amacı ve Görevleri Etik Kurulun amacı

MADDE 5- (1) Etik Kurulun amacı; yetki sınırları içinde yer alan ve değerlendirmesine sunulan girişimsel olmayan klinik tıp, temel tıp, insan biyolojisi ve insan bilimlerinde tıp bilimsel araştırma projelerinin araştırma etiği normlarına uygun olmasını sağlamaktır.

Etik Kurulun görevleri

MADDE 6- (1) Etik Kurulun görevleri şunlardır:

a) Kendisine yapılacak proje değerlendirme başvurularında izlenmesi gereken yolu belirlemek ve kullanılacak formları hazırlamak.

b) Ele aldığı proje başvurularını hangi kriterlere dayalı olarak ve nasıl bir yöntem izleyerek değerlendireceğini belirleyerek standart işleyiş düzenini oluşturmak. Bu işleyiş düzenini ilgili araştırmacılara duyurmak.

c) Başvuran projeleri, standart işleyiş düzeni çerçevesinde, araştırma etiği normlarına ve

bilimsel metodolojiye uygun olup olmama yönünden değerlendirmek.

ç) Değerlendirme sonucuna göre başvuran projeleri onaylamak ya da gerekçeli olarak

kabul etmemek.

d) Onayladığı projelerin, yürütülme sürecini ve tamamlanmasını, Rektörlük aracılığıyla takip etmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Etik Kurulun Oluşumu, Etik Kurul Üyelerinin Görev Süresi, Etik Kurulu Çalışma Usulü, Etik Kurulun Görev Alanı

Etik Kurulun oluşumu

MADDE 7- (1) (**Değişik Senato Kararı: 02.05.2024-2024/62)** Etik Kurul, Üniversite Senatosu tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği, Spor Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinden en az birer öğretim üyesi üye ve bir hukukçu üye olmak üzere toplam en az 9 en çok 17 üyeden oluşur.[1]

(2) Etik Kurul Başkanı üyeler arasından Rektör tarafından atanır. Başkan, bir kişiyi başkan yardımcısı seçer. Başkanın geçerli mazereti (izin, görevli izinli, hastalık vb.) nedeniyle katılmadığı toplantılara yardımcısı başkanlık eder. Başkan, üyelerden birini raportör olarak görevlendirir.

(3) Üyeler görevlendirildikten sonra gizlilik taahhütnamesi imzalarlar.

(4) Rektör, Rektör yardımcısı, dekan, dekan yardımcısı, başhekim ve başhekim yardımcıları Etik Kurul üyesi olamaz.

(5) Gerektiğinde ilgili alandan bir uzman, görüşü alınmak üzere oy hakkı olmaksızın Etik Kurul toplantısına katılabilir.

Etik Kurul üyelerinin görev süresi

MADDE 8- (1) Etik Kurul üyelerinin görev süresi üç yıldır, süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Bir takvim yılı içerisinde izinsiz veya mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya veya aralıklı olarak beş toplantıya katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden düşer. Üyelik sıfatı ölüm, emeklilik, ayrılma, altı ayı aşan yurt dışı vs. görevlendirme gibi herhangi bir nedenle sona erenlerin ve üyeliği düşenlerin yerine aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

Etik Kurulun çalışma usulü

MADDE 9- (1) Etik Kurul aşağıda belirtildiği şekilde çalışır:

a) Etik Kurul ayda en az bir kez, belirlenmiş bir günde, toplam üye sayısının salt çoğunluğunun katılımı ile toplanır. Toplantı gündemi Etik Kurul Başkanı tarafından belirlenir. Başkan ya da Başkan vekili başvuruların durumuna göre aylık toplantının yapılmamasına ya da bir ay içinde birden fazla toplantı yapılmasına karar verebilir. Bu kararı üyelere duyurur.

b) Toplantıdan üç gün öncesine kadar yapılan tüm başvurular Etik Kurul gündemine alınır ve başvurma tarihi sırasına göre değerlendirilir. Toplantı süresi tüm dosyaların değerlendirilmesi için yeterli olmazsa ek toplantı düzenleme yoluna gidilir. Başvuru dosyası başvuru tarihinden itibaren en geç bir ay içinde değerlendirmeye alınır. Etik Kurul sonucu gerekçeli ve yazılı olarak sorumlu araştırmacıya bildirir.

---

[1] 02.05.2024 tarihli ve 2024/62 sayılı Senato Kararı ile Değişiklikten Önceki Metin:

(1) Etik Kurul, Üniversite Senatosu tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği, Spor Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinden en az birer öğretim üyesi üye ve bir hukukçu üye olmak üzere toplam 9 üyeden oluşur.

c) Etik Kurul toplantılarının yönetimi ve Rektörlük ile yazışmalar Başkan tarafından gerçekleştirilir, Başkanın hazır bulunmadığı durumlarda yetkileri Başkan vekili tarafından kullanılır.

ç) Etik Kurul kararları, toplam üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır, oyların eşit olması durumunda Başkanın oyu belirleyicidir.

d) Etik Kurul sekretaryasının yürütülmesi; Etik Kurul toplantılarının organize edilmesi, üyelere yönelik duyuruların yapılması, kararların yazılması, akademik ve idari birimlerle yazışmalar Etik Kurul Raportörü koordinasyonunda sekretarya tarafından gerçekleştirilir.

e) Etik Kurulun yazışmalarını ve arşiv işlerini yürütmek üzere sekreter ile Etik Kurulun ihtiyacı olan büro ve kırtasiye malzemeleri, fiziki ortam, arşiv birimi, fotokopi cihazı, telefon ve faks cihazı ile internet erişimli bilgisayar sistemleri Rektörlük tarafından sağlanır. Büro hizmetlerinin ve araştırma önerilerinin incelenmesi ile ilgili işlemlerin aksamadan yürütülmesinden Raportör sorumludur.

f) Başvurular doğrudan Etik Kurul Başkanlığına yapılır; Etik Kurul, araştırmacılarla ve araştırmaların yürütüldüğü birimlerle doğrudan yazışma yapar. Etik Kurul kararları araştırmacılar tarafından Etik Kurul sekreterliğinden alınır. Etik Kurul her yılın sonunda tüm faaliyetlerinin dökümünü ve uygulamalarının ayrıntılarını yıllık raporlar halinde Rektörlüğe sunar.

g) Etik Kurul, kurum dışı tüm yazışmalarını Rektörlük aracılığıyla yapar.

ğ) Etik Kurul üyeleri, araştırmacı olarak yer aldıkları projeler hakkındaki görüşmelere ve bunlarla ilgili oylamalara katılamaz.

h) Düzeltilmesi veya eksikliklerinin tamamlanması gereken araştırma önerileri araştırmacılar tarafından düzeltilerek Etik Kurula verilir ve Etik Kurul tarafından yapılan ilk toplantıda yeniden değerlendirilmeye alınır.

ı) Etik Kurula başvurudan önce uygulamaya konmuş çalışmalar değerlendirmeye alınmaz ve geçmişe yönelik olarak hiçbir şekilde Etik Kurul izni verilmez.

i)Etik Kurul, başvuruları değerlendirme çerçevesinde gerek duyduğunda, farklı alanlardaki uzmanlardan danışmanlık alabilir. Bu çerçevede onlardan görüşlerini yazılı olarak iletmelerini veya toplantıya katılarak dile getirmelerini isteyebilir.

j)Etik Kurul, başvuruları değerlendirme çerçevesinde gerek duyduğunda, projelerin sorumlu araştırmacılarını kendi başvurularının görüşülme süresiyle sınırlı olarak, ek bilgi vermek ve soruları cevaplamak üzere Etik Kurul toplantısına katılmaya davet edebilir.

Etik Kurulun görev alanı

MADDE 10- (1) Etik Kurul, esas görevi sağlık bilimleri alanında yürütülecek araştırma projelerini değerlendirmek-denetlemek olmakla birlikte, Üniversitenin farklı birimlerinde ve farklı kurumlardaki eğitim-araştırma bölümlerinde yürütülecek sağlıkla ilgili-bağlantılı projeleri de, görev tanımı çerçevesinde yer alma ve usule uygun bir başvuru ile iletilme halinde, değerlendirmeye-denetlemeye tabi tutar. İl dışından gelen Etik Kurul başvurularını, başvuru yerinde Etik Kurul yoksa ve Etik Kurulu olan en yakın merkez Bolu ise kabul eder.

(2) Etik Kurul tarafından uygun bulunan araştırmalar hakkında gerekli görüldüğünde gelişme raporu istenebilir. Bu raporların hazırlanmasından ve Etik Kurula ulaştırılması, sorumlu araştırmacı yükümlülüğündedir. Etik Kurul, bu raporları inceleyerek söz konusu araştırmanın orijinal araştırma önerisine uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini inceleyebilir. Gerekirse, araştırmanın uygulanmasını gözlemeye karar verebilir. Etik Kurul, incelemeler sonucunda etik

kurallara uymadığı anlaşılan araştırmaların durdurulmasını ve ilgili birimlere bilgi verilmesini Rektörlükten isteyebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Proje Değerlendirme Esasları, Değerlendirme Süreci, Başvuru Belgeleri, Başvuru Sahiplerinin Sorumlulukları, Araştırmaların İzlenmesi

Proje değerlendirme esasları

MADDE 11- (1) Etik Kurulun projelerde aradığı temel şartlar; üzerinde araştırma yürütülecek kişilerin bilgilendirilmesi ve katılmaya razı olması konusunda bir eksiklik bulunmaması, araştırmaya bilimsel katkı sağlayan kişilerin ve birimlerin onur payından yoksun bırakılmaması ve giderler için araştırmaya tahsis edilmiş fonlar dışında kaynak kullanılmamasıdır.

Proje değerlendirme süreci

MADDE 12- (1) Etik Kurul tarafından değerlendirilmesi istenen araştırma projelerinin, sorumlu araştırmacılarının kişisel dilekçesi ya da yürütülecekleri akademik birimin resmi yazısı ekinde Etik Kurula iletilmesi gerekir. Etik Kurul kararları doğrudan araştırmacılara ulaştırılır; Etik Kurul, araştırmacılarla ve araştırmaların yürütüldüğü birimlerle doğrudan yazışma yapar. Bu genel çerçevede; Etik Kurul başvuruların değerlendirilmesinde izlenecek yolu belirleyen standart değerlendirme kriterlerini belirleyerek ilan eder. Bu metinde zaman içinde gerekli gördüğü değişiklikleri yaparak ilanını yeniler.

(2) Etik Kurul, ayrıntılı değerlendirmede araştırma etiğiyle ilgili ulusal ve uluslararası, resmî ve gayrî resmî metinleri, mesleki etik kodları, etik değer ve ilkeleri referans alır (Beşeri Tıbbi Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu, Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Yönetmeliği, Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kuralları, Avrupa Konseyi İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi, Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirgesi ve benzerleri).

Proje başvuru belgeleri

MADDE 13- (1) Etik Kurul, proje başvurularında kullanılacak, hangi bilgilerin ve belgelerin nasıl bir düzen içinde iletilmesi gerektiğini gösteren kılavuzları ve formları tek tip ya da farklı versiyonlar halinde hazırlar ve gerektiğinde gözden geçirerek yeniden düzenler. İlke olarak başvuru belgelerinde araştırma ve araştırmacılar hakkında açık-yeterli bilgi bulunması, ekte de tüm araştırmacıların ve araştırmayla ilgili birimlerin proje hakkında bilgi sahibi olduğunu teyit eden dokümanın, araştırmanın üzerinde yürütüleceği kişilere bilgi aktarmak ve onların onamını almak için hazırlanan form örneğinin, araştırma konusuyla ilgili literatür tanıtımının, araştırma bütçesiyle ilgili bir bilgi notunun yer alması gerekir. Proje başvurusu dosyasının, Üniversite tarafından kullanılan Üniversite Belge Yönetim Sistemi (ÜBYS) üzerinden teslim edilmesi istenebilir. Başvurunun kayda alınabilmesi için tüm evrakların eksiksiz olarak tamamlanması zorunludur. Etik Kurul sekretaryası tarafından eksik olduğu tespit edilen evraklar tamamlanmadan başvuru süreci başlatılamaz. Etik Kurul tarafından istenilen düzeltmelerin/düzenlemelerin bildirilmesinden sonra 2 ay içinde araştırıcı gerekli düzeltmeleri yapmadığı takdirde başvuru geçersiz sayılır.

(2) Etik Kuruldan izin alınmasına rağmen başvuru dosyasında belirtilen tarihte araştırma başlatılamamış ise başlatılamama sebepleri on beş gün içerisinde ilgili Etik Kurula bildirilir. Araştırma başlatıldıktan sonra tamamlanmadan durdurulmuş ise; sebepleri ile birlikte

durdurma kararı, Etik Kurula bildirilir. Sorumlu araştırmacı, araştırmanın bitiminden itibaren doksan gün içerisinde araştırmanın sonlandığını sonuç raporu formunu doldurarak ilgili Etik Kurula bildirmek zorundadır.

(3) Araştırmada kullanılan her türlü araştırma ürününün, ürünlerin kullanılmasına mahsus cihaz ve malzemelerin, tetkik ve tahlillerin bedeli araştırmacı veya destekleyici tarafından karşılanır, hasta veya sosyal güvenlik kurumları tarafından ödenmez ve bunlara ödettirilemez.

(4) Olumsuz görüş verilen veya Etik Kurul onayı alınmadan yapılan araştırmaların etik, yasal ve idari sorumluluğu araştırmayı yapan sorumlu araştırmacıya aittir.

Başvuru sahiplerinin sorumlulukları

MADDE 14- (1) Etik Kurula başvuran projelerin araştırmacıları;

a) Başvuru formunda verdikleri tüm bilgilerin doğru olduğunu,

b) Etik Kurul onayı olmadan proje konusunu araştırmaya başlamayacaklarını, araştırma sürecinde projeye sadık kalacaklarını, kabul etmiş sayılırlar.

Araştırmaların izlenmesi

MADDE 15- (1) Etik Kurul tarafından uygun bulunan araştırmalar hakkında gerekli görüldüğünde gelişme raporu istenebilir. Bu raporların hazırlanmasından ve Etik Kurul Başkanlığına ulaştırılması, sorumlu araştırmacının yükümlülüğündedir.

(2) Etik Kurul, bu raporları inceleyerek söz konusu araştırmanın orijinal araştırma önerisine uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini inceleyebilir. Gerekirse, araştırmanın uygulanmasını gözlemeye karar verebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Gönüllülerin korunmasıyla ilgili genel esaslar

MADDE 16- (1) Beşerî Tıbbi Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmeliğin "Gönüllülerin Korunması ve Gönüllü Oluru Alınması" başlıklı sekizinci bölümünde yer alan gönüllülerin korunmasıyla ilgili esaslar; insan üzerinde yürütülen tüm çalışmalarda, doku ve arşiv materyalleri ile yapılan araştırmalar da dahil olmak üzere geçerlidir.

Etik Kurul sekretaryası

MADDE 17- (1) Etik Kurulun yazışmalarını ve arşiv işlerini yürütmek üzere en az bir sekreter ile Etik Kurulun ihtiyacı olan büro ve kırtasiye malzemeleri Rektörlük tarafından sağlanır. Büro hizmetlerinin ve araştırma önerilerinin incelenmesi ile ilgili işlemlerin aksamadan yürütülmesinden Raportör sorumludur. (2) Etik Kurul, kurum dışı tüm yazışmalarını Rektörlük ilgili birimleri aracılığıyla yapar.

Gizlilik

MADDE 18- (1) Etik Kurulu kararları gizli olup, öneriler hakkında öneri sahiplerinden başkasına bilgi verilmez.

Yürürlükten kaldırılan yönerge

MADDE 19- (1) 30/4/2010 tarihli ve 2010/38 sayılı Üniversite Senato kararı ile kabul edilen "Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıbbi Araştırma Etik Komisyonu Yönergesi" yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 20- (1) Bu Yönerge, Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21- (1) Bu Yönerge hükümlerini, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür.